

Après un arrêt de compromis de la Cour Internationale de Justice, Hongrois et Slovaques créent la surprise en relançant le projet contesté

Une opposition politique aux conséquences juridiques complexes

Nous avons évoqué dans le BTL (*La Cour Internationale de Justice sur le Danube : Une première, mais pour quoi ?* ??? - 1997) la saisine de la Cour Internationale de Justice du conflit opposant Slovaquie et Hongrie en ce qui concerne le projet Gabčíkovo-Nagymaros. Rappelons que le conflit était né du fait de l'abandon de la réalisation, par la Hongrie en 1989, des travaux qu'elle s'était engagée à réaliser sur le grand fleuve dans le cadre d'un traité remontant à 1977.

En fait, juridiquement, les choses se sont compliquées en raison de plusieurs éléments concomitants :

- L'abandon unilatéral des travaux par la Hongrie, non prévue par le traité,
- La dénonciation du traité par la Hongrie, elle-même non prévue au traité,
- La réalisation par la Slovaquie (à l'époque encore la Tchécoslovaquie) d'une variante dite "C" du projet, barrant le Danube sur le territoire Slovaque à Cunovo, et le détournant sur son territoire. Cette variante étant mise en oeuvre pour "mettre en eau" le barrage de Gabčíkovo, en territoire slovaque.

Un jugement équilibré pronant une logique de compromis

C'est donc un dossier complexe, chaque pays demandant justice et indemnisation, que la Cour Internationale de La Haye a dû juger.

Au termes d'un jugement de 49 pages publié au rôle général le 25 septembre 1997, la Cour a finalement arrêté quatre décisions :

- 1. La Hongrie ne pouvait pas suspendre et abandonner les travaux qu'elle s'était engagée à assumer dans le cadre du traité de 1977
- 2. La Tchécoslovaquie pouvait de plein droit préparer une solution alternative, mais ne pouvait pas la mettre en oeuvre (variante dite "C"), et donc ne pouvait pas détourner le Danube.
- 3. La notification par la Hongrie de la fin du traité de 1977 n'était pas licite un simple changement de régime politique ne justifiant pas l'annulation des traités (une position considérée comme contraire, par les écologistes à ce qu'il advint du Pacte de Varsovie !),
- 4. La Slovaquie devient bien, comme successeur de la Tchécoslovaquie, partie du traité de 1977.

Autrement dit, si la Hongrie a eu tort - elle devait respecter ses engagements - le détournement du Danube par la Slovaquie était illégal.

Cependant, la Cour, considérant sans doute que seule une solution négociée permettrait d'aboutir à la résolution effective du conflit, prêche pour "la régularisation de la variante C en en faisant une partie intégrante d'un système d'ouvrages opérationnel unique", et prône une solution équilibrée. Elle souhaite donc "une gestion conjointe de ce qui reste du projet" et déclare, dans un souci de compromis : "...il est loisible, d'un commun accord de conserver les ouvrages de Cunovo en apportant des changements dans le mode d'exploitation du système pour ce qui est de la répartition de l'eau et de l'électricité, et de ne pas construire les ouvrages de Nagymaros."

Autrement dit, la Cour ouvrait une porte de sortie honorable à tous... d'autant qu'elle

donnait satisfaction à la Hongrie en indiquant que *"chaque partie doit indemniser l'autre pour les dommages causés"*, permettant ainsi de créer une base de discussion équilibrée. D'ailleurs, les Associations non-gouvernementales engagées dans le combat pour la préservation de la plaine alluviale du Danube (dont les plus connues sont le WWF et les Amis de la Terre), ne s'y sont pas trompées en soutenant un Plan de Compromis.

Le nouveau protocole entre les deux pays : Surprise et colère des écologistes

C'est donc avec surprise, incompréhension, et colère que les écologistes hongrois ont réagi, le 28 février dernier par une manifestation de 10 à 20000 personnes à Budapest, contre la signature d'un protocole entre la Hongrie et la Slovaquie, approuvant le principe de la réalisation d'un barrage en Hongrie... probablement à Nagymaros ou à Pilismarot dans un délai de huit ans. Un tel projet ramène ainsi tout le monde à la case départ. D'autant que l'opposition au projet d'ensemble semblait avoir fait son chemin, les Tchécoslovaques, sans souhaiter annuler le traité, ayant pu un moment considérer que le projet Gabčíkovo-Nagymaros était *"un monument totalitaire, atteint de gigantisme et contraire à la nature"* (déclaration présidentielle du 15/2/91). Du coup, le président du Cercle du Danube (Janos Vargha) a pu considérer avec la foule rassemblée qu'il s'agit là d'une provocation. On se rappelle en effet que la réalisation du barrage de Nagymaros devait permettre l'utilisation de celui de Gabčíkovo "en pointe" et non au fil de l'eau, c'est à dire avec des lâchers d'eau en vagues artificielles.

Or la Cour a pu explicitement constater que la construction du barrage de Nagymaros était inutile si la Slovaquie abandonnait l'exploitation en régime de pointe du barrage de Gabčíkovo... ce qu'elle semblait être presque disposée à faire. Dans ces conditions, l'arbitrage auquel les deux gouvernements sont arrivés peut justement apparaître comme un retour à des thèses qu'on croyait abandonnées. Dans cette affaire, on privilégie clairement - sans étude - les perspectives de production d'électricité, et subsidiairement la navigation au détriment du reste. Même semble-t-il les critères de rentabilité ! Ce qui amène certains observateurs avisés comme Bela Liptak, américain d'origine hongroise, à y voir le résultat de manipulations d'industriels occidentaux (on pense sûrement aux autrichiens), et à faire appel au Vice-Président Al Gore !...

Ce revirement politique semble cependant devoir peser sur le résultat des élections de Mai. Le parti socialiste est le seul à soutenir le protocole.

Il y a donc fort à parier que l'aménagement du Danube fasse encore parler de lui.

Patrice Salini

Pour en savoir plus :

Danube :

http://origo.hnm.hu/danube_dg/sziget/e_index.html
<http://gurukul.ucc.american.edu/TED/HUNGARY.HTM>
http://www.danube.org/index_e.html
<http://www.goodpoint.com>

Liste de diffusion sur le Danube : envoyer une demande par E-Mail à : liptakbela@aol.com

Cour Internationale de Justice :
<http://www.icj.cij.org>